

한국수력원자력(주) 상임감사위원 통 보

제 목 [9] ‘전자조달시스템’을 통한 계약 업무처리 확대 필요

소 관 부 서 ▲처 ♠팀

조 치 부 서 ▲처 ♠팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆ ♠팀은 계약담당부서로서 수요부서로부터 계약요청을 받아 계약을 체결하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약규정」 제24조(수의계약의 대상) 제1항 제5호에 따라 다음 각 목의 경우 수의 계약을 체결할 수 있다.

「계약규정」 제24조(수의계약) 제1항 제5호

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

- 1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억 원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억 6천만 원 이하인 공사에 대한 계약
- 2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조구매계약 또는 용역계약
- 3) 추정가격이 2천만원 초과 1억 원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조 제1항 제3호 및 같은 조 제2항에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
- 4) 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 계약 중 학술연구원가계산건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조구매계약 또는 용역계약
- 5) 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조구매계약 또는 용역계약
 - 가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업
 - 나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인 기업
 - 다) 「사회적 기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적 기업, 「협동조합 기본법」 제2조 제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1항 제9호에 따른 마을기업중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

-이하 생략-

또한 수의계약에 의하고자 할 때에는 같은 규정 제25조(견적서의 제출) 제1항에 따라 2인 이상으로부터 견적을 받아야 한다. 단, 같은 규정 같은 항 2호에서 추정가격이 2천만 원 이하인 경우와 같은 규정 제24조(수의계약의 대상) 제1항 제5호가)부터 다)까지의 어느하나에 해당하는 자와 계약을 체결할 때는 5천만 원 이하인 경우에 1인으로부터 받은 견적에 의할 수 있다.

그리고 수의계약에 의할 수 있는 추정가격 상한액을 초과하여 2인 이상으로부터 견적을 받아야할 때에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록하여야 하며 이러한 계약방법을 ‘소액수의계약’이라 한다.

한편, 계약업무는 부정·부패 발생 가능성이 높은 업무로써 공정성과 투명성이 우선 확보되어야 하므로 계약상대자를 특정할 수 있는 수의계약 또는 지명경쟁이 아닌 일반경쟁을 계약의 원칙으로 하도록 한 「국가를 상대로하는 계약에 관한 법률」의 취지에 따르면 소액수의계약에서 1인이 견적이 가능하더라도 2인 이상 업체로부터 견적서를 받는 것이 타당하고 견적 제출 업체 선정에 따른 행정업무의 증가와 견적서를 받는 과정 등에서 발생할 수 있는 불미스러운 비위행위를 예방하기 위해 전자조달시스템을 활용하는 것이 합당하다.

그러므로 ♠팀에서는 소액수의계약 업무 시 「계약규정」에서 정한 금액을 초과하지 않더라도 복수견적서를 통해 계약상대자를 결정할 필요가 있으며 또한 전자조달시스템 사용하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

수의계약 시행품의를 확인한 결과 대부분의 수의계약이 1인 견적에 의할 수 있는 소액수의계약으로 확인되었다.

◆◆ 계약부서에서는 3개의 업체(수의계약 상대자, 계약요청부서가 받은 견적서, 계약부서에서 받은 견적서)로부터 견적서를 제출받아 수의계약대상자 및 계약금액을 결정하고는 있었지만 투명하고 공정한 계약업무처리를 위한 전자조달시스템의 적극적인 활용은 미흡한 것으로 확인되었다.

소액수의계약 등 계약업무에 있어 전자 방식이 아닌 수기 업무 방식은 비효율적이며 제한적인 입찰정보 공개로 인한 입찰자의 제한 및 이로 인한 예산절감의 기회 상실을 초래할 수 있는 등의 위험요소가 있음에 따라 전자조달시스템 사용을 확대할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♠ 팀에서는 감사의견을 수용하여 하면서 향후 소액 수의계약에 있어 전자조달시스템 사용을 확대하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은 소액수의계약 추진 시 전자조달시스템을 활용하여 견적서를 받는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)